

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1280/2530

นายชิต ศรีนาค

โจทก์

นางสาวราย มหาพราหมณ์

จำเลย

นายวิฑูรย์ ลิ้มศุภรัตน์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาของจำเลยนอกจากข้อ 2(ก) เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 2(ก) แม้เป็นข้อกฎหมายก็เป็นฎีกาย่อและเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทแต่จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ ฎีกาของจำเลยข้อ 2(ข)และ(ค) จึงไม่ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองและฎีกาของจำเลยข้อ 2(ก) เป็นข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดีเพราะที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง ไม่เกี่ยวกับประเด็นข้อ (1)ที่ว่าที่ดินเป็นของโจทก์หรือของจำเลยแต่ประการใด สมควรที่ศาลสูงจะได้วินิจฉัยต่อไปโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 99)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยขนย้ายบิรवारและทรัพย์สินออกจากที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 497 ตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 94)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยซึ่งเป็นผู้อาศัยออกจากที่ดินพิพาท อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการทำไร่อ้อยมีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน ซึ่งในขณะที่ยื่นฟ้อง เชื่อว่าอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท และจำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของ มารดาจำเลย มิได้กล่าวแก้อัยพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม ศาลชั้นต้น คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรค 2 ฎีกาของจำเลยในข้อ 2(ข)(ค)และ(ง) ที่ว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาฟังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ก็ดีเอกสารสัญญา จ้างหมายเลข 1 ท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอมไม่มีผลผูกพัน จำเลยก็ดี การกระทำของ โจทก์เป็นไปโดยไม่สุจริตก็ดีเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตาม กฎหมายดังกล่าวส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 2(ก) ที่ว่าศาลอุทธรณ์พิจารณานอกประเด็น ที่กำหนดไว้ในศาลชั้นต้น แม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายแต่เห็นได้ชัดแจ้งว่า ประเด็นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยได้รวมประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เข้าด้วยกัน นั้นเองจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งหมดชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ค่า ธรรมเนียมเฉพาะคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยซึ่งเป็นผู้อาศัยออกจากที่ดินพิพาท อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการทำไร่อ้อยมีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน ซึ่งในขณะยื่นฟ้อง เชื่อว่าอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท และจำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของ มารดาจำเลย มิได้กล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม ศาลชั้นต้น คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรค 2 ฎีกาของจำเลยในข้อ 2(ข)(ค)และ(ง) ที่ว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาฟังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ก็ดีเอกสารสัญญา จ้างหมายเลข 1 ท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอมไม่มีผลผูกพัน จำเลยก็ดี การกระทำของ โจทก์เป็นไปโดยไม่สุจริตก็ดีเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตาม กฎหมายดังกล่าวส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 2(ก) ที่ว่าศาลอุทธรณ์พิจารณานอกประเด็น ที่กำหนดไว้ในศาลชั้นต้น แม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายแต่เห็นได้ชัดแจ้งว่า ประเด็นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยได้รวมประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เข้าด้วยกัน นั้นเองจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้น สิ่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งหมดชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ค่า ธรรมเนียมเฉพาะคำร้องเป็นพับ

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-ดุสิต วราโห-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ